CONTRATTI DI LICENZA DELLA PIATTAFORMA TT-CHAIN E BASI DATI RILEVATE NELLA CARTELLA IT DELLA DATA ROOM

Falesia Freddo S.p.A. — Direzione sistemi informativi, in collaborazione con l'ufficio legale e contratti Prot. FF/SI/2030-027 — Milano, 12 febbraio 2030

Destinatari: comitato investimenti; direzione strategia e sviluppo; avv. Sanfelice.

1. Oggetto

La presente relazione dà conto di due verifiche svolte fra il 15 gennaio e il 7 febbraio 2030: l'esame dei contratti di licenza in essere fra Termotrace S.r.l. e i clienti terzi della piattaforma TT-Chain, e la ricognizione delle basi dati contenute nella cartella IT della data room, aperta il 2 ottobre 2029 e integrata il 20 dicembre 2029. Non sono state svolte verifiche sui sistemi in esercizio presso i depositi di Edera Clima S.p.A., ai quali la direzione non ha avuto accesso.

2. Termotrace S.r.l.

Termotrace S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (MI), via Mazzini 27, capitale sociale euro 500.000, è partecipata da Falesia Freddo S.p.A. al 100% dal 12 marzo 2026, data in cui la nostra società ha acquistato l'intera partecipazione dai soci fondatori. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, tutti designati da Falesia Freddo; l'amministratore delegato è il dott. Fabio Nardelli, responsabile dei sistemi informativi del gruppo.

Termotrace sviluppa e gestisce la piattaforma TT-Chain per la registrazione continua della temperatura, il tracciamento delle spedizioni, la gestione degli allarmi e la produzione della reportistica richiesta dalle buone pratiche di distribuzione. La piattaforma è impiegata da Falesia Freddo, da Edera Clima e da sedici clienti terzi, fra i quali due operatori concorrenti: Termovia Logistica S.r.l. e Alpigel S.p.A.

I ricavi 2029 di Termotrace ammontano a euro 9.400.000, così ripartiti: Falesia Freddo euro 2.900.000; Edera Clima euro 540.000; Termovia Logistica euro 712.000; Alpigel euro 856.000; altri clienti euro 4.392.000.

3. Contratto di licenza e servizi con Termovia Logistica S.r.l.

Contratto sottoscritto il 14 settembre 2027, con decorrenza 1° gennaio 2028.

Art. 4 (Durata). «Il contratto ha durata sino al 31 dicembre 2031 e si rinnova tacitamente per periodi biennali, salvo disdetta di una parte da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza.»

Art. 6 (Corrispettivi). «Il Cliente corrisponde un canone annuo di euro 480.000 per l'uso della piattaforma e dei moduli indicati nell'Allegato 1, oltre a euro 0,42 per ciascuna spedizione tracciata. Il canone è adeguato annualmente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il listino dei servizi accessori e delle personalizzazioni può essere modificato dal Fornitore con comunicazione scritta e preavviso di novanta giorni; il Cliente che non intenda accettare le nuove condizioni può recedere dai soli servizi accessori.»

Art. 8 (Livelli di servizio). «Il Fornitore garantisce la disponibilità della piattaforma nella misura del 99,5% su base mensile, con esclusione delle finestre di manutenzione programmata comunicate con dieci giorni di anticipo. Il mancato rispetto dà luogo a penali secondo la tabella dell'Allegato 3, nel limite del 10% del canone annuo.»

Art. 11 (Dati). «I dati inseriti nella piattaforma restano di titolarità del Cliente. Il Fornitore li tratta in qualità di responsabile e può utilizzarli in forma aggregata e non riferibile al singolo Cliente per finalità statistiche, di manutenzione e di miglioramento del servizio. In caso di cessazione del contratto il Fornitore restituisce i dati in formato aperto entro sessanta giorni e ne cancella le copie entro i successivi trenta.»

Art. 15 (Recesso e cessione). «Ciascuna parte può recedere per giusta causa con effetto immediato. Il Fornitore può cedere il contratto a società del proprio gruppo, dandone comunicazione al Cliente. Il Cliente non può cedere il contratto senza il consenso scritto del Fornitore.»

Il contratto non contiene clausole di esclusiva, né obblighi di riservatezza ulteriori rispetto a quello generale dell'art. 14, né limiti alla comunicazione di dati fra il Fornitore e le società del suo gruppo diversi da quanto previsto dall'art. 11.

4. Contratto di licenza e servizi con Alpigel S.p.A.

Contratto sottoscritto il 3 marzo 2028, con decorrenza 1° aprile 2028.

Art. 3 (Durata). «Il contratto ha durata di cinque anni, sino al 2 marzo 2033. Il Fornitore può recedere prima della scadenza con preavviso di dodici mesi; il Cliente può recedere con preavviso di sei mesi decorsi i primi trentasei mesi.»

Art. 5 (Corrispettivi). «Canone annuo di euro 610.000, oltre a euro 0,38 per spedizione tracciata. Il canone comprende il modulo di integrazione con i portali delle centrali di committenza regionali, sviluppato su specifica del Cliente, la cui proprietà intellettuale resta del Fornitore con licenza d'uso non esclusiva a favore del Cliente per la durata del contratto.»

Art. 12 (Riservatezza rafforzata). «Il Fornitore si obbliga a non comunicare alla propria società controllante, né a società da questa controllate o collegate, i dati relativi alle spedizioni, ai punti di consegna, ai volumi e ai tempi di servizio del Cliente, salvo che in forma aggregata e non riferibile. Il Fornitore adotta misure organizzative idonee a separare il personale addetto al servizio del Cliente da quello impiegato nelle attività logistiche del gruppo e ne dà conto in una relazione annuale.»

Art. 18 (Modifiche del listino). «I corrispettivi restano fermi per i primi trentasei mesi. Successivamente il Fornitore può proporne la revisione con preavviso di sei mesi; in mancanza di accordo entro novanta giorni il Cliente può recedere senza oneri.»

5. Alternative disponibili e costi di sostituzione

Sul mercato italiano operano almeno due fornitori di piattaforme equivalenti per funzioni: Coldwatch Systems B.V. (Rotterdam) e SentinelRx GmbH (Monaco di Baviera), entrambi presenti presso operatori italiani. La direzione sistemi informativi stima, per un operatore delle dimensioni di Termovia Logistica o di Alpigel, un costo di migrazione compreso fra euro 600.000 e euro 900.000 e un tempo compreso fra nove e quattordici mesi, comprensivi della sostituzione o della riconfigurazione dei registratori installati sui mezzi, della migrazione dello storico e della nuova qualifica del sistema richiesta dai committenti. Per Alpigel andrebbe inoltre ricostruito il modulo di integrazione con i portali delle centrali di committenza, la cui proprietà resta di Termotrace.

6. Basi dati rilevate

Sistema	Titolare	Contenuto	Periodo coperto	Consistenza	Utenti abilitati
GareDB	Falesia Freddo	procedure di gara: bandi, offerte presentate, prezzi unitari, ribassi, graduatorie complete, esiti, schede sui concorrenti	2016-2029	1.480 procedure	22 (ufficio gare, direzione commerciale)
SIGA	Edera Clima	procedure di gara e richieste di offerta: base d'asta, offerta presentata, punteggi, esito, referenti del committente	2018-2029	960 procedure	14 (ufficio gare, direzione generale)
Vela CRM	Falesia Freddo	anagrafica clienti, contatti, condizioni praticate, rinnovi, marginalità per cliente	2019-2029	3.200 anagrafiche	61

Sistema	Titolare	Contenuto	Periodo coperto	Consistenza	Utenti abilitati
Anagrafica clienti Edera	Edera Clima	anagrafica clienti, listini applicati, scadenze contrattuali	2016-2029	1.740 anagrafiche	38
TT-Chain	Termotrace	registrazioni di temperatura, tracciamento delle spedizioni, allarmi e reportistica dei clienti della piattaforma, compresi i due operatori concorrenti licenziatari	2019-2029	41,3 milioni di registrazioni	12 amministratori di sistema, oltre agli utenti dei singoli clienti
WMS Falesia / WMS Edera	rispettive società	giacenze, movimentazioni, produttività di magazzino	2020-2029	—	118 e 74

7. Piano di integrazione dei sistemi

Il piano predisposto dalla direzione sistemi informativi prevede, a decorrere dal perfezionamento dell'operazione: entro il sesto mese, l'unificazione delle anagrafiche clienti; entro il dodicesimo mese, la migrazione di SIGA in GareDB e la costituzione di un unico archivio delle procedure di gara, con lo storico completo delle offerte e dei prezzi delle due società, accessibile alle funzioni commerciali e all'ufficio gare della società risultante; entro il ventiquattresimo mese, la dismissione del secondo sistema di gestione del magazzino e l'adozione di una piattaforma unica di tracciamento per entrambe le società.

Il costo complessivo dell'integrazione è stimato in euro 1.400.000, già compreso nei costi una tantum del modello di sinergie.

Le attività descritte non sono state avviate. Fino al perfezionamento dell'operazione restano applicabili le limitazioni allo scambio di informazioni previste dall'articolo 8 del contratto del 3 gennaio 2030.

Il direttore dei sistemi informativi dott. Fabio Nardelli